

조종사·관제사 건강증진활동에 관한 규정 고시 제정안

1. 제정이유

국제민간항공기구(ICAO)에서 항공신체검사증명을 받아야 하는 항공교통 관제사와 조종사 등 운항승무원에 대하여 건강증진활동을 시행하도록 의무화 함에 따라 국토교통부장관, 항공교통업무증명을 받은 자, 항공운송사업자, 항공기사용사업자 또는 국외운항항공기 소유자등에게 소속 항공교통 관제사 또는 운항승무원을 대상으로 매년 건강증진활동계획을 수립·시행하도록 의무화하고 내용으로 「항공안전법」이 개정(법률 제18789호, 2023. 1. 18. 공포, 2023. 1. 19. 시행) 됨에 따라 국토교통부령(제96조의2, 2023. 1. 19. 시행 예정)에서 위임한 건강증진활동계획의 내용과 수립·시행에 필요한 세부사항을 정하려는 것임.

2. 주요내용

- 가. 사업자등이 건강증진활동계획 수립 시 포함하여야 하는 사항을 구체적으로 규정(안 제4조)
- 나. 사업자등이 건강증진활동을 위해 전담부서 또는 인력을 지정 근거 규정(안 제5조)
- 다. 조종사·관제사는 사업자등의 건강증진활동에 적극 참여하여야 하며, 건강증진활동에 의견을 제시할 수 있도록 규정(안 제6조)
- 라. 사업자등은 연 1회 이상 건강증진활동계획의 이행실적 점검 및 건강증진활동을 평가하여 차기 계획 수립 시 반영(안 제7조)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 「항공안전법」 제41조의2 및 같은법 시행규칙 제96조의2
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 해당 없음

조종사·관제사 건강증진활동에 관한 규정안

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「항공안전법」 제41조의2, 같은 법 시행령 제26조 및 같은 법 시행규칙 제96조의2에 따라 지방항공청장, 항공교통본부장, 항공운송사업자, 항공기사용사업자, 국외운항항공기 소유자등 및 항공교통업무증명을 받은 자가 소속 운항승무원 및 항공교통관제사의 건강증진활동에 필요한 세부 기준·절차를 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 다만, 이 규정에서 정하지 아니한 용어에 대해서는 「항공안전법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙에서 정하는 바에 따른다.

1. "건강증진활동"이란 지방항공청장, 항공교통본부장, 항공운송사업자, 항공기사용사업자, 국외운항항공기 소유자등 및 항공교통업무증명을 받은 자(이하 "사업자등"이라 한다)가 항공안전의 위험요소를 줄이기 위하여 사업자등의 소속 운항승무원 및 항공교통관제사(이하 "종사자"라 한다)를 대상으로 건강 증진 및 유지를 목적으로 제4조제1항에 따라 시행하는 활동을 말한다.
2. "건강증진활동 추진체계"란 건강증진활동을 수행하기 위해 갖추어야 하는 인력 또는 조직, 책임과 의무, 건강증진활동 정책 및 계획 등을 말한다.
3. "건강증진활동부서"란 사업자가 건강증진활동을 시행하기 위해 설치 또는 지정한 부서를 말한다.
4. "건강증진활동전담자"란 사업자가 건강증진활동을 시행하기 위해 지정한 의사, 간호사 또는 행정인력을 말한다.

제3조(적용 범위) 이 규정은 사업자등과 종사자, 한국항공우주의학협회(이

제2장 건강증진활동

제4조(건강증진활동계획 수립) ① 사업자들은 다음 각 호의 사항이 포함된 건강증진활동계획을 수립·시행하여야 한다.

1. 사업자들이 건강증진활동을 적극적으로 추진한다는 의사표명
2. 건강증진활동부서 또는 건강증진활동전담자를 포함한 종사자에 대한 건강증진활동 추진체계
3. 건강증진활동계획의 연간목표 설정
4. 금연, 절주, 운동, 체중관리, 영양지도, 올바른 약물 사용법, 직무스트레스 관리, 수면관리, 뇌·심혈관질환 발병위험도 평가, 항공신체검사 사후관리 등 건강증진활동의 세부 추진내용
5. 건강증진활동 추진을 위해 필요한 예산, 시설 및 장비
6. 건강증진활동 평가방안 및 개선·보완절차
7. 종사자의 건강증진활동 참여 유도 방안
8. 그 밖에 건강증진활동에 필요한 사항

② 사업자들은 제1항에 따른 건강증진활동계획(이하 "건강증진활동계획"이라 한다)을 수립할 때에는 종사자의 건강상태 저하로 인한 업무수행 불능 사례, 항공신체검사 부적합·조건부적합 판정 사례, 비행휴(또는 병휴) 사례 등을 파악하여 각 사업자들의 규모 및 특성에 맞게 반영하여야 한다.

제5조(건강증진활동계획 시행) ① 사업자들은 건강증진활동계획을 지속 시행할 수 있도록 건강증진활동부서 또는 건강증진활동전담자를 지정하여야 한다.

② 사업자들은 심리상담사가 별도로 지정되어 있는 경우 건강증진활동전담자와 협력하여 종사자에 대한 직무스트레스 관리를 수행하도록 할 수 있다.

③ 사업자들은 건강증진활동전담자가 건강증진활동 추진에 필요한 전문

교육을 받을 수 있도록 지원하여야 한다.

④ 사업자들은 건강증진활동에 관하여 종사자의 의견을 수렴하고 필요 시 이를 건강증진활동계획에 반영하여야 한다.

제6조(종사자의 건강증진활동 참여) 종사자는 사업자들의 건강증진활동에 적극 참여하여야 하며, 제5조제4항에 따라 건강증진활동에 관하여 의견을 제시할 수 있다.

제7조(건강증진활동계획 이행실적 점검 등) 사업자들은 매년 1회 이상 건강증진활동계획의 이행실적을 점검하고, 별표 1에 따라 건강증진활동을 평가하여 그 결과를 차기 건강증진활동계획 수립 시 반영하여야 한다.

제3장 건강증진활동 주체별 역할

제8조(정부의 역할) ① 국토교통부장관 또는 지방항공청장은 사업자들의 건강증진활동을 효율적으로 추진하기 위하여 다음 각 호의 사항을 강구하여야 한다.

1. 건강증진활동 정책의 수립·조정
2. 건강증진활동 관련 교육·홍보
3. 사업자들의 건강증진활동 관련 조사 및 통계의 유지·관리
4. 사업자들의 건강증진활동에 대한 지도·감독
5. 그 밖에 사업자들의 건강증진활동에 필요한 사항

② 국토교통부장관은 제1항 각 호의 사항을 효율적으로 수행하기 위하여 항공의학과 관련한 전문기관 또는 단체로부터 자문을 받거나 전문가를 자문위원으로 위촉하여 운영할 수 있다.

제9조(협회의 역할) ① 협회는 사업자들이 원활하게 건강증진활동계획을 수립·시행할 수 있도록 다음 각 호의 사항을 지원하여야 한다.

1. 건강증진활동 시행기법 및 관련 자료의 개발·보급
2. 건강증진활동전담자에 대한 교육 및 교육자료의 연구·개발
3. 건강증진활동 전문가 또는 전문기관에 관한 정보 관리·제공

4. 그 밖에 국토교통부장관이 건강증진활동계획 수립·시행에 필요하다고 인정하는 사항

제10조(사업자들의 역할) ① 사업자들은 「항공안전법」 제41조의2, 같은 법 시행규칙 제96조의2 및 이 규정에 따라 건강증진활동계획을 충실히 수립·시행하여야 한다.

② 사업자들이 지정하거나 위탁한 건강증진활동부서·건강증진활동전담자는 건강증진활동계획의 수립·시행을 위하여 다음 각 호의 업무를 수행하여야 한다.

1. 종사자 대상 건강증진활동 프로그램 운영
2. 건강증진활동 관련 현황 및 통계 관리
3. 그 밖에 사업자들이 건강증진활동에 필요하다고 하는 사항의 이행

제11조(재검토기한) 국토교통부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2023년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙

이 훈령은 발령한 날로부터 시행한다.

[별표 1]

건강증진활동 평가기준(제7조제1항 관련)

평가영역	평가내용
구조	1. 건강증진 프로그램에 어떤 내용이 포함되었는가? 2. 프로그램 관리는 누가 하였는가? 3. 프로그램은 어디에서 수행되었는가? 4. 시설, 장비, 예산이 적절하게 투입되었는가?
과정	1. 얼마나 많은 사람이 참여했는가? 2. 계획한 대로 프로그램이 진행되었는가? 3. 프로그램의 어떤 면이 가장 잘 수행되었는가? 4. 참여자들이 만족했는가?
결과	1. 프로그램이 참여자들의 건강 지식을 향상시켰는가? 2. 참여자들의 건강증진 필요성에 대한 인식이 향상되었는가? 3. 프로그램은 참여자들의 의료비용을 절감시켰는가? 4. 프로그램이 참여자들의 행동을 변화시켰는가?